

**RECURSO CÍVEL Nº 5004168-03.2024.4.02.5116/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

**RECORRIDO:** CONDOMINIO JACARANDA (AUTOR)

**CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COTAS CONDOMINIAIS SÃO CONSIDERADAS OBRIGAÇÕES PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E QUAISQUER OUTROS ENCARGOS QUE RECAIAM OU VENHAM A RECAIR SOBRE O IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.**

**ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Caixa Econômica Federal, mantendo a sentença do evento 11. Condene a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5004168-03.2024.4.02.5116

510015399615 .V4

**RECURSO CÍVEL Nº 5004168-03.2024.4.02.5116/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

**RECORRIDO:** CONDOMINIO JACARANDA (AUTOR)

**RELATÓRIO**

Cuida-se de recurso inominado da parte ré (CEF) em face da sentença proferida pelo Juiz *a quo* (evento 11), a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar a Caixa Econômica Federal a pagar à parte autora o valor das quotas condominiais, referentes à unidade autônoma integrante do condomínio Jacarandá, vencidas e não pagas, com incidência de multa moratória de 2% (incidente uma única vez) e de juros de mora de 1% ao mês, declarando a prescrição da pretensão quanto ao pagamento das despesas condominiais vencidas antes do quinquênio contado do ajuizamento da presente.

A Caixa Econômica Federal interpôs o recurso inominado (evento 25), informando que o imóvel é oriundo do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, regido pela Lei n. 10.288/2001. Assim, alegou que a obrigação de pagar as taxas de condomínio é exclusiva dos arrendatários.

Dito isso, postula pela reforma da r. sentença com vistas a se reconhecer a ilegitimidade passiva da CEF, uma vez que afirma não ser de sua responsabilidade ou do FAR o pagamento de débitos condominiais relativos ao período em que o bem não mais integra o patrimônio da CAIXA/FAR.

Aduz que não é cabível a cobrança de honorários advocatícios e custas no procedimento do Juizado Especial.

Menciona que, pela análise de boletos juntados aos autos, a parte autora inclui valores de fundo de reserva, água e serviços compartilhados. Diz que tais valores não são dívidas *propter rem*.

Alega que a petição dever ser indeferida, eis que não apresentou todos os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Contrarrazões apresentadas no evento 30.

É o relatório. Passo a decidir.

## VOTO

Conheço do recurso pois tempestivo e adequado.

A autora objetiva a condenação da ré ao pagamento do valor de R\$ 2.972,27, bem como de todas as demais taxas condominiais que venham a vencer no decurso da presente ação, devidamente acrescidas de juros e correção monetária.

Diz que a Caixa Econômica Federal é proprietária do apartamento n. 201, bloco 01, localizado no Condomínio Jacarandá.

No evento 01 (PLAN9), a parte autora anexou planilha na qual estão discriminados os meses relativos aos débitos objeto da dívida em questão, a contar de agosto de 2023 a fevereiro de 2024. Relacionou, ainda, valores relativos a custas processuais sob as quantias de R\$ 20,00 e R\$ 142,82, sob as datas de 20/08/2024.

Foi proferida sentença no evento 11, conforme abaixo:

*"[...]*

*Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** contido na inicial, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para **CONDENAR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a pagar à parte autora o VALOR DAS QUOTAS CONDOMINIAIS** referentes à unidade autônoma integrante do condomínio autor, denominada, vencidas e não pagas, com incidência de multa moratória de 2% (incidente uma única vez) e de juros de mora de 1% ao mês, declarando a prescrição da pretensão quanto ao pagamento das despesas condominiais **vencidas antes do quinquênio contado do ajuizamento da presente.***

*O montante apurado a títulos de cotas condominiais não prescritas deverá ser corrigido monetariamente e acrescido dos consectários acima dispostos, até a data do pagamento.*

*Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei.*

*[...]”*

No evento 16, a Caixa Econômica Federal interpôs embargos de declaração alegando que o Juiz *a quo* deixou de analisar a parte de sua defesa, **na qual se afirmou que o referido imóvel foi vendido para Jefferson Pires Ribeiro, CPF n. 135.010.867-76, em 22/02/2024**, na modalidade venda direta *online*, devidamente registrada no RGI.

Para tanto, a CEF juntou a certidão de ônus reais do imóvel atualizada até 30/10/2024 (evento 16 – CONTR2).

No evento 20, foi proferida sentença negando provimento aos embargos de declaração da Caixa Econômica Federal, sob fundamento de que a venda foi alegada em sua contestação (evento 08), mas que não havia sido comprovado tal negócio até a prolação da sentença do evento 11. O Juízo *a quo* constatou, de fato, que a CEF anexou a matrícula atualizada do RGI indicando a negociação do imóvel após a referida sentença.

Inicialmente, registro que a questão relativa à legitimidade passiva ou não da CEF, nas demandas que versem sobre cobranças de cotas condominiais, devem ser analisadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto, confundindo-se com o próprio mérito, pelo que necessário tecer algumas considerações.

As cotas condominiais se constituem em obrigações *propter rem*, também conhecidas como mistas ou ambulatorias. Diz-se que são mistas porque assimilam características tanto de direitos reais quanto de direitos obrigacionais. Nelas, a pessoa do credor ou do devedor individualiza-se não em razão de um ato de autonomia privada, mas em função da titularidade de um direito real. Nos dizeres de Antunes Varela, “*é uma obrigação imposta, em atenção a certa coisa, a quem for titular desta*”.

O obrigado é o titular do direito real, havendo a possibilidade de sucessão no débito fora das hipóteses normais de transmissão das obrigações.

Deste modo, no caso específico das cotas condominiais, as prestações decorrem da assunção do direito real de propriedade, acompanhando o imóvel em todas as alterações subjetivas em sua titularidade.

Em razão disso, os débitos dessa natureza constituem dívidas pertencentes ao imóvel, ou seja, segue o bem onde ele for, não são dívidas de caráter contratual, nem são vinculadas a uma determinada pessoa, devendo ser suportadas por aquele com quem, de fato, foi estabelecido a relação jurídica material, ou seja, de quem detenha a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bastante tranquila no sentido de que:

*“o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência do credor acerca da transação. (REsp Documento: 46363834 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 9 de 14 Superior Tribunal de Justiça 1297239/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 29/04/2014).”*

Importa registrar, ainda, que no julgamento do Recurso Especial REsp 1345331/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese:

***a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.***

***b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.***

***c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.***

Não obstante o julgado tratar da cobrança de cota condominial em contrato de promessa de compra e venda não levada a registro, suas premissas para aferição do sujeito responsável pelo pagamentos dos débitos é perfeitamente aproveitável na solução da questão controvertida nos autos.

Nessa diretriz, nem sempre o responsável pelo pagamento não será necessariamente aquele que figura no registro do imóvel como proprietário. Daí a necessidade de se averiguar as circunstâncias fáticas do caso concreto para aferir a legitimidade passiva do réu indicado na inicial.

Pois bem. *In casu*, pela matrícula atualizada do imóvel juntada pela Caixa Econômica Federal (evento 16 - CONTR2), observe que foi consolidada a propriedade do imóvel em questão para a CEF, conforme Ato instruído do Ofício n. 00056/2023 datado de 26/12/2022, segundo título protocolizado em 09/03/2023:

Av6M11662: **REQUERENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada. **FATO JURIDICO:** da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. **ESPÉCIE E ORIGEM DO TÍTULO:** Escritos particulares autorizados em lei, assinado pelo requerente, datado de 26/12/2022. **DA AVERBAÇÃO:** A pedido do requerente acima, **AVERBA-SE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel constante da presente matrícula** em favor do adquirente para os fins do art. 27 da Lei nº 9.514/97, tendo em vista que o(s) devedor(es), devidamente intimado(s), não compareceu (eram) a este Cartório para purgar a mora no prazo legal. **TRANSMITENTE:** ANDERSON LEÃO AZEVEDO, já qualificado. **ADQUIRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada. **INSTRUÇÃO:** Ato instruído do Ofício 00056/2023 datado de 26/12/2022 e a Guia de ITBI nº 52051/2022 recolhida em favor do Município de Macaé/RJ em 22/12/2022. **Título protocolizado em 09/03/2023 sob o nº 50545.** EMOLS. R\$ 536,91; FETJ/RJ-(20%): R\$ 107,38; FUNDPERJ-(5%): R\$ 26,84; FUNPERJ-(5%): R\$ 26,84; FUNARPEN-(4%): R\$ 21,47; Lei Estadual 6.370/12-(2%): R\$ 10,73; ISS: R\$ 27,38. SELO: R\$ 2,48; TOTAL: R\$ 760,03. **Macaé, 28/03/2023.** Eu, Vítor Hugo Nunes Pinheiro, Auxiliar de Cartório, Matrícula nº 94/23155, CPF nº 116.167.557-41, a pedido da Oficial, digitei, conferi e realizei os lançamentos respectivos nos sistemas de informação. Eu, Marcelo Herculano Polati, Oficial Substituto, Matrícula nº 94/10682, CPF nº 119.228.217-56, subscrevo dou fé e assino. **Selo Eletrônico Número: EEHL 28824 SUX.**

Verifico que houve o registro da compra e venda do mencionado imóvel em favor dos adquirentes Jefferson Pires Ribeiro e Andrea da Silva Tiofulo Pires, por escritura datada de 22/02/2024, a qual somente teve o título protocolizado em 14/10/2024, consoante abaixo:

R8M11662: **TRANSMITENTE(S):** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já qualificada. **ADQUIRENTE(S):** JEFFERSON PIRES RIBEIRO, CPF: 135.010.867-76, estado civil: casado; endereço: residente e domiciliado em Rua Fabio Rodrigues de Souza, 40, Cs, Ventania em Cruzília/MG e ANDREA DA SILVA TIOFULO PIRES, CPF: 068.398.766-67, estado civil: casada; endereço: residente e domiciliada em Rua Fabio Rodrigues de Souza, 40, Cs, Ventania em Cruzília/MG, **as demais identificações:** casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77. As demais informações da(s) parte(s), encontram-se melhores descritas no título identificado abaixo. **FATO JURÍDICO:** da Compra e Venda Pura e da Condicional. **ESPÉCIE E ORIGEM DO TÍTULO REGISTRADO:** Escritos Particulares Autorizados em Lei, assinados pelas Partes e Testemunhas, emitido pelo Banco (Caixa Econômica Federal), nº 8.4444.3265600-7, datado de 22/02/2024. **VALOR DECLARADO:** R\$ 55.142,90 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e noventa centavos). **PARTE TRANSMITIDA:** o presente registro se refere a transmissão de 100% (cem por cento) do imóvel objeto da matrícula. **CONDIÇÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES (Lei nº 6.015/73, Art. 176, III, "5"):** a) Aquisição garantida por alienação fiduciária em razão de financiamento junto a credora, abaixo registrada, no valor de R\$ 49.628,61 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos); b) Foi apresentada e fica arquivada a cópia da Guia do ITBI nº 57335/2024, recolhida em favor do Município de Macaé em 04/09/2024; c) Busca de Indisponibilidade de Bens sob o nº **01605.24.10.14.04.689**, em nome da transmitente, realizada em 14/10/2024, conforme dispõe o Provimento 012/2009. **Título protocolizado em 14/10/2024 sob o nº 54344. TOTAL DE CUSTAS: R\$ 453,93;** os emolumentos e demais fundos/custas estão cotados em ato praticado (§ 5º Art. 1.118 CNCGJ/RJ). **Macaé, 30/10/2024.** Eu, Jessica Ferreira do Nascimento, Auxiliar de Cartório, Matrícula nº 94/22210, CPF nº 109.944.957-06, a pedido da Oficial, digitei, conferi e realizei os lançamentos respectivos nos sistemas de informação. Eu, Marcelo Herculano Polati, Oficial Substituto, Matrícula nº 94/10682, CPF nº 119.228.217-56, subscrevo dou fé e assino. **Selo Eletrônico Número: EEVB 08386 CEG.**

A parte autora ajuizou a presente demanda, a fim de efetuar a cobrança das cotas condominiais de agosto de 2023 a fevereiro de 2024, bem como de todas as demais taxas condominiais que venham a vencer no decurso da presente ação.

Neste período, agosto de 2023 a fevereiro de 2024, percebe-se que a Caixa Econômica Federal detinha, de fato, a propriedade de tal imóvel, de acordo com a consolidação realizada, sob o título protocolizado em 09/03/2023 (evento 16 (CONTR2), a qual se prolongou até a consolidação da propriedade em favor dos adquirentes Jefferson Pires Ribeiro e Andrea da Silva Tiofulo Pires, conforme escritura de compra e venda realizada em 22/02/2024, a qual foi registrada somente em 14/10/2024.

Ressalto que a cobrança realizada pela parte autora apresenta o termo final em 14/02/2024, data de vencimento do boleto relativo ao mês de fevereiro (evento 01 - OUT10 - fl. 07).

**Sendo assim, não há como ser afastada a legitimidade e responsabilidade da CEF no presente caso, devendo esta responder pelos débitos condominiais cobrados.**

Desta forma, restando a obrigação pelo pagamento das quotas condominiais alinhada na convenção do condomínio, demonstrado o inadimplemento e comprovada a legitimidade passiva e responsabilidade da CEF, enquanto titular e possuidora do imóvel, conclui-se pela manutenção da sentença de procedência do pedido autoral quanto à condenação da CEF a pagar à parte autora o valor das quotas condominiais.

**No que tange às prestações vincendas, com enfoque no artigo 323 do Código de Processo Civil, entendo que deve haver a sua limitação até ao dia em que possa ter havido a entrega das chaves ao novo proprietário, que não a CEF, bem como até o trânsito em julgado desta sentença.**

Nesse sentido, confirmam-se os julgados a seguir:

*"O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação" (REsp 1297239/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 29/04/2014).*

*"DIREITO CIVIL. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADJUDICANTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. APRESENTAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA E RECIBOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A taxa de condomínio constitui obrigação propter rem, que se transmite juntamente com a propriedade do imóvel, sendo seu cumprimento de responsabilidade do proprietário do bem, ainda que originada anteriormente à aquisição. 2. In casu, conforme certidão do Registro Geral de Imóveis constante dos autos, o imóvel em tela foi adjudicado pela CEF desde 1996, devendo ser reconhecida a sua obrigação de arcar com todas as dívidas que recaiam sobre ele como proprietária do referido bem. 3. Não se mostra imprescindível para a propositura da ação de cobrança de cotas condominiais em atraso, as atas das assembleias ordinárias e extraordinárias e dos recibos de cobrança, que autorizariam os valores lançados na planilha acostada aos autos pelo Autor. 4. Tais*

*documentos estão incluídos na prestação de contas feita regularmente pelo síndico, e submetida à aprovação da assembleia do condomínio, na forma estabelecida no estatuto, presumindo-se, assim, que na qualidade de proprietária do imóvel, a CEF teria acesso a eles junto à administração do condomínio. 5. **Sentença reformada para condenar a CEF a pagar as cotas condominiais vencidas e não pagas, desde julho de 2011, bem como as prestações periódicas vincendas, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente, e acrescidos de juros de mora de 1% (um) por cento) além da multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito;** além de pagar as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 6. **Apelação provida.**" (TRF - 2ª Região, AC nº 201251200005662, Relator Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Quinta Turma Especializada, E-DJF2R Data 24/09/2013). (grifo nosso)*

No mesmo sentido, processo nº 5114554-53.2021.4.02.5101, julgado em sessão extraordinária no dia 16/03/2022, da 2ª Relatoria.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da Caixa Econômica Federal, mantendo a sentença do evento 11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.